



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gian Mandala Putra Alias Baim Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Benete
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 004 RW. 002 Dusun Singa Desa Benete
Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Gian Mandala Putra Alias Baim Bin Sugianto ditahan dalam tRumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025

Terdakwa didampingi Saudara ARTHUR CAECREA, SH dan rekan Penasehat Hukum berkantor pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumbawa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw tertanggal 2 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIAN MANDALA PUTRA ALS BAIM BIN SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan **Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) **tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 46 cm dan gagang 13 cm yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 48 cm dan gagang 14 cm yang terbuat dari plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Gian Mandala Putra Als Baim Bin Sugianto mohon keringanan dan keadilan hukuman / pidana penjara dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya ;
3. Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya ;
4. Terdakwa ingin memperbaiki diri ;
5. Terdakwa mempunyai tanggungan serta menjadi harapan yang diunggulkan dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa GIAN MANDALA PUTRA Als BAIM Bin SUGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 yang bertempat Di RT/RW 009/005 Dsn. Tapir Luar Ds. Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah sedang bermain handphone, Terdakwa mendengar ada orang yang melempar genteng rumah Terdakwa kemudian mendengar suara orang sedang berlari. Sehingga saat itu, Terdakwa langsung lari keluar rumah untuk mengejar orang tersebut (korban SAPARUDIN). Saat sedang berlari tersebut, Terdakwa melihat bahwa korban SAPARUDIN sedang membawa parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri korban SAPARUDIN sehingga Terdakwa langsung kembali ke dalam rumahnya untuk mengambil parang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawah lemari kamar milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa lari keluar rumah sambil membawa parang dan melihat korban SAPARUDIN yang berlari ke arah jalan raya dan masuk ke halaman rumah Saksi HENDRI. Kemudian Terdakwa menghunuskan parang yang Terdakwa bawa karena melihat korban SAPARUDIN juga saat itu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghunuskan parang. Setelah itu Terdakwa berhadapan dengan korban SAPARUDIN dan mengatakan “kenapa kamu lempar rumah saya?” dan dijawab oleh korban SAPARUDIN “tidak ada urusan sama kamu”, dan saat itu korban SAPARUDIN langsung menghunuskan dan mengayunkan parangnya kearah Terdakwa namun Terdakwa sempat menghindar, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan parangnya kearah kepala korban SAPARUDIN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban SAPARUDIN terjatuh. Setelah itu, korban SAPARUDIN melakukan perlawanan dengan mengayunkan parangnya kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali menebas korban SAPARUDIN berkali-kali yang Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya sampai korban SAPARUDIN tidak bergerak lagi. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban SAPARUDIN dan membuang parang yang Terdakwa gunakan tersebut di selokan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 21.30 WITA, Saksi ISMAIL AFANDI yang sedang piket di Kantor Kepolisian Sektor Seteluk mendapatkan informasi dari warga jika telah terjadi dugaan Tindak Pidana menghilangkan nyawa yang berlokasi di RT/RW 009/005 Dsn. Tapir Luar Ds. Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI langsung bergegas mendatangi lokasi tempat kejadian yang dimaksud, setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi ISMAIL AFANDI melihat ada satu orang (korban SAPARUDIN) yang sudah tergeletak di halaman rumah Saksi HENDRI. Setelah Saksi Ismail mencari informasi kepada warga sekitar lalu didapatkan informasi jika pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi ISMAIL AFANDI menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan Tindak Pidana yang menyebabkan Korban SAPARUDIN meninggal dunia tersebut, Lalu Terdakwa memberitahukan jika cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban SAPARUDIN adalah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, dan parang tersebut dibuang oleh Terdakwa dilokasi sebuah selokan, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil parang tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang bukti parang yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi ISMAIL AFANDI ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien atas nama SAPARUDIN oleh dr. ARDIANTI PUTRI sebagai Dokter di UPTD Puskesmas Seteluk. dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Pasien SAPARUDIN dibawa oleh warga dan keluarga dalam keadaan meninggal dunia dengan mengenakan baju warna hitam dan celana panjang warna hitam. Dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan oleh Saksi Ahli berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat dengan Nomor : B/95/X/2024/RES KSB, tanggal 19 Oktober 2024 perihal Visum Et Repertum dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 800.1.12.10/06/PKM-STLK/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024, menerangkan bahwa ditemukan adanya luka robek pada bagian kepala bagian atas, kepala bagian belakang, leher kanan, dada sebelah kanan dan kiri, punggung, lengan kanan dan lengan kiri, tungkai kanan dan kiri. Penyebab luka robek tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa GIAN MANDALA PUTRA Als BAIM Bin SUGIANTO, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 yang bertempat Di RT/RW 009/005 Dsn. Tapir Luar Ds. Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah sedang bermain handphone, Terdakwa mendengar ada orang yang melempar genteng rumah Terdakwa kemudian mendengar suara orang sedang berlari. Sehingga saat itu, Terdakwa langsung lari keluar rumah untuk mengejar orang tersebut (korban SAPARUDIN). Saat sedang berlari tersebut, Terdakwa melihat bahwa korban SAPARUDIN sedang membawa parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri korban SAPARUDIN sehingga Terdakwa langsung kembali ke dalam rumahnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil parang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawah lemari kamar milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa lari keluar rumah sambil membawa parang dan melihat korban SAPARUDIN yang berlari ke arah jalan raya dan masuk ke halaman rumah Saksi HENDRI. Kemudian Terdakwa menghunuskan parang yang Terdakwa bawa karena melihat korban SAPARUDIN juga saat itu menghunuskan parang. Setelah itu Terdakwa berhadapan dengan korban SAPARUDIN dan mengatakan “kenapa kamu lempar rumah saya?” dan dijawab oleh korban SAPARUDIN “tidak ada urusan sama kamu”, dan saat itu korban SAPARUDIN langsung menghunuskan dan mengayunkan parangnya kearah Terdakwa namun Terdakwa sempat menghindar, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan parangnya kearah kepala korban SAPARUDIN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban SAPARUDIN terjatuh. Setelah itu, korban SAPARUDIN melakukan perlawanan dengan mengayunkan parangnya kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali menebas korban SAPARUDIN berkali-kali yang Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya sampai korban SAPARUDIN tidak bergerak lagi. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban SAPARUDIN dan membuang parang yang Terdakwa gunakan tersebut di selokan.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 21.30 WITA, Saksi ISMAIL AFANDI yang sedang piket di Kantor Kepolisian Sektor Seteluk mendapatkan informasi dari warga jika telah terjadi perkeltahian yang menghilangkan nyawa berlokasi di RT/RW 009/005 Dsn. Tapir Luar Ds. Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI langsung bergegas mendatangi lokasi tempat kejadian yang dimaksud, setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi ISMAIL AFANDI melihat ada satu orang (korban SAPARUDIN) yang sudah tergeletak di halaman rumah Saksi HENDRI. Setelah Saksi Ismail mencari informasi kepada warga sekitar lalu didapatkan informasi jika pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi ISMAIL AFANDI menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan Tindak Pidana yang menyebabkan Korban SAPARUDIN meninggal dunia tersebut, Lalu Terdakwa memberitahukan jika cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban SAPARUDIN adalah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, dan parang tersebut dibuang oleh Terdakwa dilokasi sebuah selokan, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI menyuruh Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parang tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang bukti parang yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi ISMAIL AFANDI ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien atas nama SAPARUDIN oleh dr. ARDIANTI PUTRI sebagai Dokter di UPTD Puskesmas Seteluk. dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Pasien SAPARUDIN dibawa oleh warga dan keluarga dalam keadaan meninggal dunia dengan mengenakan baju warna hitam dan celana panjang warna hitam. Dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan oleh Saksi Ahli berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat dengan Nomor : B/95/X/2024/RES KSB, tanggal 19 Oktober 2024 perihal Visum Et Repertum dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 800.1.12.10/06/PKM-STLK/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024, menerangkan bahwa ditemukan adanya luka robek pada bagian kepala bagian atas, kepala bagian belakang, leher kanan, dada sebelah kanan dan kiri, punggung, lengan kanan dan lengan kiri, tungkai kanan dan kiri. Penyebab luka robek tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. LATIF als. LETO BIN AHMAD JAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan Saksi benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari RT. 021 RW.011 Dusun Pamongo Desa Seteluk Tengah, Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saudara Gian ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah adik Saksi yaitu Saparuddin ;
- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan tersebut ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian pembunuhan tersebut karena Saksi dikasitahu oleh saudara Osi ;
 - Bahwa Saudara Gian melakukan pembunuhan tersebut pakai parang ;
 - Bahwa awalnya pada sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 wita saya sedang menjaga laundry di rumah saya, kemudian sekitar jam 23.00 wita datang Osi menemui saya dan menyampaikan kepada saya bahwa adik saya Saparudin dipukul sama orang di Tapir, kemudian saya menanyakan kepada Osi dimana adik saya saat ini dan dijawab "ada di Puskesmas Seteluk" dan saya jawab "kapan kejadiannya?" dan di jawab oleh Osi "saya tidak tahu kapan kejadiannya, soalnya saya juga mengetahuinya dari orang" setelah itu saya langsung pergi ke Puskesmas untuk melihat adik saya Saparudin, kemudian setelah sampai di Puskesmas saya melihat bahwa adik saya Saparudin penuh luka di badannya yaitu pada bagian kepala belakang, kepala bagian atas, kepala sebelah kiri di bahu kiri dan kanan, di lengan kiri dan kanan, di bagian lutut kiri dan kanan dan pada bagian kaki sebelah kiri dan kanan dan dalam kondisi sudah meninggal dunia, dan karena hal tersebut saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk di tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara saudara Gian dengan Saparudin ;
 - Bahwa yang menyebabkan Saparudin meninggal dunia karena Saparudin mengalami banyak luka ;
 - Bahwa Saparudin mengalami luka di bagian kepala belakang, kepala bagian atas, kepala sebelah kiri, di bahu kiri dan kanan, di lengan kiri dan kanan, di bagian lutut kiri dan kanan dan pada bagian kaki sebelah kiri dan kanan ;
 - Bahwa Saparudin tidak sempat dirawat di Puskesmas karena Saparudin langsung meninggal di tempat ;
 - Bahwa Saksi tahu adanya pembunuhan karena diberitahu oleh Osi ;
 - Bahwa benar benar ini parang yang dipakai oleh saudara Gian untuk membacok Saparudin ;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

2. HENDRI als. SEKET BIN RAHMAN.

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan Saksi benar semuanya ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari RT. 021 RW.011 Dusun Pamongo Desa Seteluk Tengah, Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saudara Gian ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah adik Saksi yaitu Saparuddin ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pembunuhan tersebut karena Saksi dikasitahu oleh saudara Ayani ;
- Bahwa Saudara Gian melakukan pembunuhan tersebut pakai parang ;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pada pukul 20.30 yang berlokasi di halaman rumah saya yang beralamat di RT.009 RW.005 Dusun Tapir Luar, Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat saya sedang memperbaiki truck milik saudara Mansyur kemudian saya mendengar dan diberitahu oleh saudara Ayani dengan mengatakan “ada orang berkelahi pakai parang” Kemudian saya spontan berteriak kepada istri “Tutup pintunya saya ” sebanyak 2x, sambil berlari kearah rumah saudara Dermawan selaku anggota Polsek Seteluk bertujuan untuk memberitahu bahwa sudah terjadi perkelahian di depan rumah saya kemudian sesampainya di rumah saya melihat saudara Saparudin sudah tergeletak bersimbah darah dan sudah banyak juga masyarakat yang berkumpul di lokasi tersebut dan saya mendengar bahwa yang melakukan hal tersebut adalah saudara Gian kemudian saya mencari istri saya yang ternyata sudah pingsan di ruang tamu dan saya gendong keluar rumah menuju rumah ibu saya. Dan setelah saya mengantarkan istri saya kembali menuju ke TKP kejadian tersebut untuk membersihkan peralatan yang saya gunakan untuk memperbaiki truck tersebut dan pada saat itu juga saya melihat warga dan Polisi sudah mengangkat saudara Saparudin menuju ke Puskesmas seteluk ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara saudara Gian dengan Saparudin ;
- Bahwa yang menyebabkan Saparudin meninggal dunia karena Saparudin mengalami banyak luka ;
- Bahwa Saparudin mengalami luka di bagian kepala belakang, kepala bagian atas, kepala sebelah kiri, di bahu kiri dan kanan, di lengan kiri dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, di bagian lutut kiri dan kanan dan pada bagian kaki sebelah kiri dan kanan ;

- Bahwa Saparudin tidak sempat dirawat di Puskesmas karena Saparudin langsung meninggal di tempat ;

- Bahwa saksi tahu adanya pembunuhan karena diberitahu oleh Ayani ;

- Bahwa benar benar ini parang yang dipakai oleh saudara Gian untuk membacok saudara Saparudin ;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

3. RATNAWATI als. RAT BIN M. JAN.

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan saksi benar semuanya ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan ;

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari RT. 021 RW.011 Dusun Pamongo Desa Seteluk Tengah, Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat ;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah anak saya Gian ;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Saparuddin ;

- Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan tersebut ;

- Bahwa Saksi tahu kejadian pembunuhan tersebut karena Saksi mendengar dari tetangga ;

- Bahwa Gian melakukan pembunuhan tersebut pakai parang ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 wita saya bersama dengan anak sakayamasih duduk-duduk di ruang tamu sambil main HP, setelah itu tidak berselang lama lalu saya pergi masuk ke dalam kamar tidur untuk baring-baring, setelah itu tidak berselang lama tiba-tiba ada bunyi keras yang membuat saya terkejut ternyata ada yang melempar rumah saya, setelah itu saya teriak "ada orang lempar itu" setelah itu Saksi pergi untuk melihat ke sumber suara tersbut yang di mana Saksi melihat atap di bagian belakang rumah Saksi sudah berlubang dan Saksi melihat ada batu bekas rumah saksi di lempar tersebut terletak di lantai dapur rumah Saksi , setelah itu Saksi langsung berlari keluar untuk mengecek siapa yang ngelempar batu tersebut sambil teriak "siapa itu siapa yang ngelempar" dan saya juga sempat teriak mencari anak saya "Baim Baim ada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ngelempar” namun setelah saya mencari anak saya sudah tidak ada dan saya tidak tahu dia pergi ke mana ;

- Bahwa pada malam itu 2 kali rumah saya dilempar ;
- Bahwa sudah 4 kali rumah saksi dilempar ;
- Bahwa yang melempar rumah Saksi adalah Saparuddin dan Saksi baru tahu setelah adanya kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara saudara Gian dengan Saparudin ;
- Bahwa setelah Saksi tahu Gian tidak berada di rumah lalu saya mencari Gian sampai ke rumah tetangga yang di mana di situ kondisi saya memang sudah lemas karena sebelumnya saya kaget karena ada orang ngelempar rumah Saksi tersebut lalu setelah itu di rumah tetangga saya tersebut Saksi sambil di pijat dan di beri air minum oleh tetangga Saksi lalu Saksi di kasih tahu bahwa itu Gian anak Saksi telah membunuh orang dan setelah Saksi tahu bahwa yang membunuh orang tersebut adalah anak Saksi awalnya Saksi tidak percaya namun setelah saya ingat kalau tidak ada anak Saksi di rumah baru Saksi mulai percaya bahwa yang membunuh orang tersebut adalah anak Saksi ;
- Bahwa benar barang bukti parang yang dipakai oleh saudara Gian untuk membacok saudara Saparudin ;
- Bahwa parang tersebut adalah parang di rumah Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

4. ISMAIL AFANDI als. ISMAIL BIN ABDULLAH.

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan Saksi benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan ;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari RT. 021 RW.011 Dusun Pamongo Desa Seteluk Tengah, Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah saudara Gian ;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Saparuddin ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kejadian pembunuhan tersebut setelah ada seorang warga yang melapor ke Kantor karena kebetulan saya piket malam itu ;
- Bahwa Saudara Gian melakukan pembunuhan tersebut pakai parang ;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 19 Oktober 2024, sekitar pukul 21.45 Wita datang satu orang warga melapor di Polsek Seteluk yang pada saat itu kebetulan Saksi sedang piket dan warga tersebut datang untuk melaporkan kejadian ada dugaan tindak pidana pembunuhan di Desa Tapir, setelah itu saya bersama dua rekan piket lainnya langsung bergegas menuju ke tempat kejadian dan sesampainya Saksi di tempat kejadian banyak warga yang sudah berkumpul dan lalu Saksi juga melihat satu orang warga atau korban sudah tergeletak di halaman depan rumah saudara Hendri lalu Saksi menanyai warga setempat siapa yang melakukan pembacokan tersebut setelah itu warga memberitahu saya bahwa saudara Gian yang melakukan pembacokan tersebut, setelah itu saya langsung menghampiri saudara Gian dan menanyakan di mana parang yang di pakai melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan meninggal dunia tersebut lalu saudara Gian membawa saya ke sebuah parit tempat dia membuang parang yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut setelah itu Saksi menyuruh saudara Gian mengambil parang tersebut dan Saksi langsung mengamankan parang dan juga saudara Gian ke dalam mobil dan langsung membawanya ke mako Polres Sumbawa Barat ;
- Bahwa kondisi Saparuddin waktu itu sudah tergeletak dengan posisi tengadah dan disekujur tubuhnya sudah penuh dengan luka namun kondisi korban pada saat itu masih belum meninggal ;
- Bahwa pada saat itu saya tidak terlalu memperhatikan luka yang di alami korban hanya saja saksi sepintas melihat luka tebasan di leher sebelah kiri tepat di bawah kuping dan luka lainnya tidak saksi tahu karna pada saat itu saya hanya fokus ke pelaku ;
- Bahwa pada waktu di lokasi saudara Saparudin belum meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tahu kalau saudara Saparudin sudah meninggal dunia setelah Saksi pulang dari membawa saudara Gian dan barang bukti ke Polres lalu Saksi balik ke Polsek dan setelah saya sampai di Polsek saya di beritahu oleh anggota bahwa saudara Saparudin tersebut sudah meninggal dunia ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab meninggalnya saudara Saparudin tersebut adalah karena banyaknya luka yang dialami oleh saudara Saparudin ;

- Bahwa benar ini parang yang dipakai oleh saudara Gian untuk membacok saudara Saparudin ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Polisi dan pernah memberikan keterangan dan keterangan saya benar semuanya ;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan ;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di halaman rumah saudara Hendri yang beralamat di RT.009 RW.005 Dusun Tapir Luar, Desa Tapir Kec. Seteluk Kab.Sumbawa Barat ;

- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah saudara Saparudin ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pakai parang ;

- Bahwa berawal dari hari pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2024 saya diberitahukan oleh adik Terdakwa bahwa sering ada orang yang mengganggu rumah saya dengan melempar genteng, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 saya pulang ke rumah, setelah sampai di rumah Terdakwa sempat bermain handphone namun beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang melempar genteng rumah Terdakwa dan mendengar suara orang berlari sehingga saat itu Terdakwa langsung masuk ke kamar untuk mengambil parang kemudian Terdakwa pergi ke jalan sambil membawa parang dan saya melihat ada orang yang berlari ke arah jalan raya dan masuk ke halaman rumah saudara Hendri kemudian saat itu Terdakwa langsung mengejar orang tersebut, pada saat masuk halaman rumah saudara Hendri saya menghunuskan parang yang saya bawa karena melihat saudara Saparudin juga saat itu membawa parang, setelah itu saya berhadapan dengan saudara Saparudin kemudian saat itu saya mengatakan "kenapa kamu lempar rumah saya?" dan dijawab oleh saudara Saparudin "tidak ada urusan sama kamu", dan saat itu saudara Saparudin langsung menghunuskan parangnya dan langsung mengayunkan parangnya ke arah saya dan saat itu Terdakwa sempat menghindar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ujung parang milik saudara Saparudin mengenai lutut sebelah kanan Terdakwa kemudian karena hal tersebut saya langsung menebas saudara Saparudin ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sampai saudara Saparudin terjatuh namun saudara Saparudin masih tetap mengayunkan parangnya ke arah saya dan pada saat saudara Saparudin terjatuh Terdakwa kembali menebasnya berkali-kali yang saya tidak mengetahui jumlah pastinya sampai saudara Saparudin tidak bergerak lagi kemudian setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saudara Saparudin kemudian membuang parang yang saya bawa di selokan, setelah itu Terdakwa menuju jalan raya dan disana saya bertemu dengan Deden dan menanyakan “kenapa-kenapa?” dan Terdakwa jawab “ada orang melempar rumah” dan setelah beberapa lama setelah warga banyak yang datang paman saya Zainuddin menghampiri Terdakwa dan mengatakan “sabar sabar sambil mengelus pundak Terdakwa, setelah beberapa lama datang anggota Polsek Seteluk menanyakan kepada saya “ada apa?” dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa telah menebas saudara Saparudin menggunakan parang dan langsung menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil Polsek Seteluk dan membawa saya menuju Polres Sumbawa Barat ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kali saya menebas saudara Saparudin, berkali – kali Saksi tebas karena Terdakwa emosi ;
- Bahwa Saudara Saparudin mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan selain itu Terdakwa tidak mengetahuinya karena saat itu dalam keadaan gelap akan tetapi menurut Terdakwa saudara Saparudin mengalami banyak luka karena Terdakwa menebas saudara Saparudin berkali-kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saudara Saparudin ;
- Bahwa Terdakwa menebas saudara Saparudin karena Terdakwa saudara Saparudin melempar rumah Terdakwa pakai baru ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena TKP dalam keadaan gelap dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut ;
- Terdakwa tidak tahu kalau TKP dalam keadaan gelap ;
- Bahwa terdakwa membunuh saudara pakai parang ;
- Bahwa benar parang ini yang Terdakwa pakai untuk membunuh saudara Saparudin ;
- Bahwa Terdakwa yang punya parang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menebas saudara Saparudin karena saudara Saparudin telah melempar rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 46 cm dan gagang 13 cm yang terbuat dari plastik;
2. 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 48 cm dan gagang 14 cm yang terbuat dari plastik berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
5. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah sedang bermain handphone, Terdakwa mendengar ada orang yang melempar genteng rumah Terdakwa kemudian mendengar suara orang sedang berlari. Sehingga saat itu, Terdakwa langsung lari keluar rumah untuk mengejar orang tersebut (korban SAPARUDIN). Saat sedang berlari tersebut, Terdakwa melihat bahwa korban SAPARUDIN sedang membawa parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri korban SAPARUDIN sehingga Terdakwa langsung kembali ke dalam rumahnya untuk mengambil parang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawah lemari kamar milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa lari keluar rumah sambil membawa parang dan melihat korban SAPARUDIN yang berlari ke arah jalan raya dan masuk ke halaman rumah Saksi HENDRI. Kemudian Terdakwa menghunuskan parang yang Terdakwa bawa karena melihat korban SAPARUDIN juga saat itu menghunuskan parang. Setelah itu Terdakwa berhadapan dengan korban SAPARUDIN dan mengatakan "kenapa kamu lempar rumah saya?" dan dijawab oleh korban SAPARUDIN "tidak ada urusan sama kamu", dan saat itu korban SAPARUDIN langsung menghunuskan dan mengayunkan parangnya kearah Terdakwa namun Terdakwa sempat menghindar, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan parangnya kearah kepala korban SAPARUDIN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban SAPARUDIN terjatuh. Setelah itu, korban SAPARUDIN melakukan perlawanan dengan mengayunkan parangnya kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali menebas korban SAPARUDIN berkali-kali yang Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya sampai korban SAPARUDIN tidak bergerak lagi. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi



meninggalkan korban SAPARUDIN dan membuang parang yang Terdakwa gunakan tersebut di selokan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 21.30 WITA, Saksi ISMAIL AFANDI yang sedang piket di Kantor Kepolisian Sektor Seteluk mendapatkan informasi dari warga jika telah terjadi dugaan Tindak Pidana menghilangkan nyawa yang berlokasi di RT/RW 009/005 Dsn. Tapir Luar Ds. Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI langsung bergegas mendatangi lokasi tempat kejadian yang dimaksud, setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi ISMAIL AFANDI melihat ada satu orang (korban SAPARUDIN) yang sudah tergeletak di halaman rumah Saksi HENDRI. Setelah Saksi Ismail mencari informasi kepada warga sekitar lalu didapatkan informasi jika pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi ISMAIL AFANDI menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan Tindak Pidana yang menyebabkan Korban SAPARUDIN meninggal dunia tersebut, Lalu Terdakwa memberitahukan jika cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban SAPARUDIN adalah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, dan parang tersebut dibuang oleh Terdakwa dilokasi sebuah selokan, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil parang tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang bukti parang yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi ISMAIL AFANDI ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien atas nama SAPARUDIN oleh dr. ARDIANTI PUTRI sebagai Dokter di UPTD Puskesmas Seteluk. dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Pasien SAPARUDIN dibawa oleh warga dan keluarga dalam keadaan meninggal dunia dengan mengenakan baju warna hitam dan celana panjang warna hitam. Dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan oleh Saksi Ahli berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat dengan Nomor : B/95/X/2024/RES KSB, tanggal 19 Oktober 2024 perihal Visum Et Repertum dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 800.1.12.10/06/PKM-STLK/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024, menerangkan bahwa ditemukan adanya luka robek pada bagian kepala bagian atas, kepala bagian belakang, leher kanan, dada sebelah kanan dan kiri,



punggung, lengan kanan dan lengan kiri, tungkai kanan dan kiri. Penyebab luka robek tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa;**
2. Unsur **Dengan Sengaja;**
3. Unsur **Merampas Nyawa Orang Lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*.

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang/barang siapa menunjuk kepada subyek dari Straafbaarfeit (perbuatan pidana). UU tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian "setiap orang/barang siapa" terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa GIAN MANDALA PUTRA ALS BAIM BIN SUGIANTO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Setiap orang dalam literatur hukum pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Selanjutnya subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang yang sehat baik akal maupun rohaninya dan setiap orang yang dikecualikan oleh Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.



Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang/barang siapa menunjuk kepada subyek dari Straafbaarfeit (perbuatan pidana). UU tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian “setiap orang/barang siapa” terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Sengaja ini, merupakan unsur Subyektif dari Norma Pidana yang didakwakan yang berkaitan dengan suatu hubungan jiwa yang ada antara si pelaku dengan perbuatan nya serta akibat perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatan nya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar Bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain, atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu Bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari Bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang, dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”.

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Lamintang (Lamintang & Lamintang, 1997), kesengajaan (opzet) merujuk pada pelaksanaan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan untuk bertindak. Dalam konteks ini, kesengajaan terhadap tindakan tersebut menjadi jelas dan tindakan itu dilakukan dengan kesadaran penuh sebagai manifestasi dari kehendak individu yang melakukannya.

Menimbang, bahwa Unsur “kesengajaan” dapat ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa yang secara sadar mengarahkan parangnya kearah kepala sebelah kiri korban SAPARUDIN sebanyak 1 (satu) kali sampai korban SAPARUDIN terjatuh, dan Terdakwa kembali menebas korban SAPARUDIN berkali-kali ke arah tubuh korban SAPARUDIN yang Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya hingga korban SAPARUDIN tidak bergerak lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa enurut Hermien Hadiati Koeswadji, Soeharyo, Haryono Mintoroem, dan Woeryaningsih (Koeswadji et al., 1984), unsur “merampas nyawa orang lain” akan terpenuhi apabila peristiwa yang terjadi telah memenuhi sejumlah kriteria, antara lain: Pertama, terdapat suatu tindakan yang menyebabkan kematian seseorang, Kedua, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian. Ketiga, kesengajaan untuk merampas nyawa harus terjadi segera setelah timbulnya niat untuk membunuh yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa ragu atau penundaan. Tindakan merampas nyawa ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang positif, meskipun dilakukan dengan perbuatan kecil, karena melibatkan nyawa orang yang akan dibunuh sebagai targetnya. Unsur “orang lain” mengacu kepada nyawa orang yang akan dibunuh. Siapa yang akan dibunuh itu bukan menjadi persoalan, walaupun yang dibunuh adalah keluarga sendiri.

Menimbang, bahwa secara keseluruhan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang akan dihukum jika melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja terhadap orang lain, dengan syarat bahwa tindakan tersebut menyebabkan kematian korban dan dilakukan dengan kesadaran penuh oleh pelaku. Oleh karena itu, pembuktian adanya unsur kesengajaan dan niat untuk merampas nyawa sangat penting dalam menetapkan apakah suatu tindakan melanggar ketentuan Pasal 338 tersebut.

Menimbang, bahwa Unsur “merampas nyawa orang lain” dapat ditunjukkan dengan perbuatan Terdakwa yang secara sadar mengarahkan parangnya kearah kepala sebelah kiri korban SAPARUDIN sebanyak 1 (satu) kali sampai korban SAPARUDIN terjatuh, dan Terdakwa kembali menebas korban SAPARUDIN berkali-kali ke arah tubuh korban SAPARUDIN yang Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya hingga korban SAPARUDIN tidak bergerak lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyerang korban dengan alat, berupa senjata tajam jenis parang, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, leher, dan kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti telah nyata saling bersesuaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA, saat Terdakwa berada di rumah sedang bermain handphone, Terdakwa mendengar ada orang yang melempar genteng rumah Terdakwa kemudian mendengar suara orang sedang berlari. Sehingga saat itu, Terdakwa langsung lari keluar rumah untuk mengejar orang tersebut (korban SAPARUDIN). Saat sedang berlari tersebut, Terdakwa melihat bahwa korban SAPARUDIN sedang membawa parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri korban SAPARUDIN sehingga Terdakwa langsung kembali ke dalam rumahnya untuk mengambil parang milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dibawah lemari kamar milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa lari keluar rumah sambil membawa parang dan melihat korban SAPARUDIN yang berlari ke arah jalan raya dan masuk ke halaman rumah Saksi HENDRI. Kemudian Terdakwa menghunuskan parang yang Terdakwa bawa karena melihat korban SAPARUDIN juga saat itu menghunuskan parang. Setelah itu Terdakwa berhadapan dengan korban SAPARUDIN dan mengatakan "kenapa kamu lempar rumah saya?" dan dijawab oleh korban SAPARUDIN "tidak ada urusan sama kamu", dan saat itu korban SAPARUDIN langsung menghunuskan dan mengayunkan parangnya kearah Terdakwa namun Terdakwa sempat menghindar, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan parangnya kearah kepala korban SAPARUDIN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban SAPARUDIN terjatuh. Setelah itu, korban SAPARUDIN melakukan perlawanan dengan mengayunkan parangnya kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali menebas korban SAPARUDIN berkali-kali yang Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya sampai korban SAPARUDIN tidak bergerak lagi. Setelah itu, Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban SAPARUDIN dan membuang parang yang Terdakwa gunakan tersebut di selokan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 21.30 WITA, Saksi ISMAIL AFANDI yang sedang piket di Kantor Kepolisian Sektor Seteluk mendapatkan informasi dari warga jika telah terjadi dugaan Tindak Pidana menghilangkan nyawa yang berlokasi di RT/RW 009/005 Dsn. Tapir Luar Ds. Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI langsung bergegas mendatangi lokasi tempat kejadian yang dimaksud, setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi ISMAIL AFANDI melihat ada satu orang (korban SAPARUDIN) yang sudah tergeletak di halaman rumah Saksi HENDRI. Setelah Saksi Ismail mencari informasi kepada warga sekitar lalu didapatkan informasi jika pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI langsung

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw



mendatangi dan mengamankan Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi ISMAIL AFANDI menanyakan kepada Terdakwa terkait keberadaan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan Tindak Pidana yang menyebabkan Korban SAPARUDIN meninggal dunia tersebut, Lalu Terdakwa memberitahukan jika cara Terdakwa menghilangkan nyawa Korban SAPARUDIN adalah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, dan parang tersebut dibuang oleh Terdakwa di lokasi sebuah selokan, kemudian Saksi ISMAIL AFANDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil parang tersebut dan Terdakwa mengakui jika barang bukti parang yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh Saksi ISMAIL AFANDI ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien atas nama SAPARUDIN oleh dr. ARDIANTI PUTRI sebagai Dokter di UPTD Puskesmas Seteluk. dijelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Pasien SAPARUDIN dibawa oleh warga dan keluarga dalam keadaan meninggal dunia dengan mengenakan baju warna hitam dan celana panjang warna hitam. Dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan oleh Saksi Ahli berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat dengan Nomor : B/95/X/2024/RES KSB, tanggal 19 Oktober 2024 perihal Visum Et Repertum dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 800.1.12.10/06/PKM-STLK/X/2024, tanggal 19 Oktober 2024, menerangkan bahwa ditemukan adanya luka robek pada bagian kepala bagian atas, kepala bagian belakang, leher kanan, dada sebelah kanan dan kiri, punggung, lengan kanan dan lengan kiri, tungkai kanan dan kiri. Penyebab luka robek tersebut diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan bagi



dirinya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang besi 46 cm dan gagang 13 Cm yang terbuat dari plastic, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 48 cm dan gagang 14 cm yang terbuat dari plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah topi berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans Panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya
- Ada Surat Pernyataan Perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GIAN MANDALA PUTRA ALS BAIM BIN SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 46 cm dan gagang 13 cm yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 48 cm dan gagang 14 cm yang terbuat dari plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Jumat tanggal 25 April 2025, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yulianto Thosuly, S.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Thosuly, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

S a h y a n i

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 51/Pid.B/2025/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)